

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Entidad Emisora: OpenMint S.A. de C.V.

País de Operación: El Salvador

Jurisdicción: San Salvador, El Salvador

Nivel de Clasificación: Uso Público / Clientes

Revisión: Anual / Actualización V2.1

Estatus: Aprobado por Junta Directiva

Propósito del Documento y Esquema Normativo

Propósito: Regular de manera rigurosa la captación, tratamiento, almacenamiento, encriptación y transferencia de datos personales y financieros de los usuarios de OpenMint S.A. de C.V., salvaguardando la confidencialidad, integridad y disponibilidad bajo los más altos estándares regulatorios de El Salvador y las mejores prácticas internacionales de ciberseguridad.

Esquema Estructural: (1) Alcance y Declaración Orgánica, (2) Marco Legal El Salvador, (3) Tipología de Datos Recabados (USD y Cripto), (4) Tratamiento Blockchain y Token OM, (5) Protocolos KYC/AML y Ciberseguridad, (6) Derechos ARCO del Titular, (7) Transferencias Internacionales, (8) Retención y Custodia, (9) Oficial de Protección de Datos (DPO).

1. ALCANCE Y DECLARACIÓN ORGÁNICA

La presente Política de Privacidad aplica a todas las interacciones, cuentas corrientes, cuentas de ahorro en Dólares de los Estados Unidos de América (USD), billeteras digitales de custodia y servicios de Exchange operados por **OpenMint S.A. de C.V.** en la República de El Salvador desde el año 2023.

OpenMint combina la arquitectura bancaria tradicional con protocolos descentralizados, gestionando activos en USD, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB y monedas estables (USDT, USDC), así como el token utilitario propio de la institución denominado **OM**. Todos los empleados, contratistas, plataformas tecnológicas y socios de infraestructura están vinculados al estricto cumplimiento de esta normativa.

2. MARCO LEGAL APLICABLE EN EL SALVADOR

El tratamiento de datos en OpenMint se fundamenta en la legislación salvadoreña e instrumentos regulatorios vigentes:

- Ley Bitcoin y su Reglamento:** Marco aplicable a las operaciones de curso legal con Bitcoin y servicios de billeteras digitales.
- Ley de Comercio Electrónico y Ley de Firma Electrónica:** Garantía de validez de contratos digitales, firmas criptográficas y transacciones financieras electrónicas.
- Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos (LCLDA):** Obliga a la recolección, verificación y conservación de expedientes de identificación de clientes (KYC/AML).
- Normas Técnicas de Ciberseguridad y Gestión de Riesgo Tecnológico:** Emitidas por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador para entidades de depósito y custodia de valores.

3. CATEGORÍAS DE DATOS PERSONALES RECABADOS

Para la apertura de cuentas de ahorro, corrientes, otorgamiento de préstamos tradicionales o cripto respaldados, y operativa de Exchange, OpenMint recolecta las siguientes categorías de datos:

Categoría de Datos	Datos Específicos Comprendidos	Finalidad Operativa y Legal
Identificación Personas (KYC)	DUI/Pasaporte, NIT, nombres completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, datos de reconocimientos biométrico facial.	Verificación de identidad obligatoria por norma AML/CFT y apertura de expediente bancario.
Datos Financieros y Crediticios	Origen de fondos, ingresos declarados, historial crediticio, estados de cuenta bancarios en USD, scoring de riesgo interno.	Evaluación de capacidad crediticia para préstamos tradicionales (máx. \$10,000 USD) y elegibilidad de productos.
Datos Blockchain y Cripto	Direcciones públicas de wallet (BTC, ETH, SOL, BNB, USDT, USDC), hash de transacciones, saldos retenidos en garantía/staking.	Ejecución de contratos de crédito cripto, distribución de rendimientos PoS/PoW y acumulación de cashback en token OM.
Datos Ciberseguridad y Dispositivo	Dirección IP, geolocalización, metadata de sesión, huella digital del dispositivo, registros de autenticación multi-factor (MFA).	Prevención de fraudes, monitoreo anti-intrusión y auditoría en el Core Bancario Descentralizado.

4. TRATAMIENTO CRIPTOGRÁFICO, TOKEN OM Y COLATERAL EN GARANTÍA

OpenMint implementa directrices específicas para el procesamiento de datos vinculados a criptoactivos:

4.1. Token Propio OM y Beneficios: Las transacciones que generan cashback en el token criptográfico propio **OM** se vinculan de manera pseudónima al perfil del usuario. El valor cotizado del token OM y los registros de liquidez se auditan mediante contratos inteligentes integrados en la infraestructura del banco.

4.2. Registro de Garantías Crediticias (PoS / PoW): Cuando el cliente constituye una retención en garantía (2% al 15%) para un crédito cripto (monto máximo \$8,000 USD), la dirección de billetera receptora y el registro de delegación a nodos de minería/staking quedan asociados al número de expediente único. En ningún caso la llave privada del cliente es solicitada ni almacenada por el banco.

Garantía de Soberanía Criptográfica: OpenMint custodia colaterales mediante esquemas de multifirma (Multi-Sig 3 de 5) y Custodia Fría (Cold Storage en un 95% de los fondos). Los registros de transacciones públicas en la cadena de bloques son indelebles por naturaleza; sin embargo, los datos identificativos vinculados a dichas direcciones permanecen bajo estricta reserva bancaria y encriptación de grado militar (AES-256).

5. MEDIDAS DE CIBERSEGURIDAD Y ENCRIPCIÓN

El Banco Digital Descentralizado OpenMint opera bajo un marco de Cero Confianza (Zero Trust Architecture) supervisado por la Vicepresidencia de Seguridad de la Información:

- 1. Encriptación en Tránsito y Reposo:** Todos los datos en tránsito se cifran con protocolos TLS 1.3 con Perfect Forward Secrecy. Las bases de datos relacionales y no relacionales aplican cifrado AES-256 con claves rotadas semestralmente a través de Módulos de Seguridad de Hardware (HSM).
- 2. Aislamiento de Entornos:** La red transaccional de depósitos en USD está lógicamente aislada del entorno del Exchange y los nodos validadores de staking/minería.
- 3. Monitoreo SOC 24/7:** Un Centro de Operaciones de Seguridad monitorea anomalías transaccionales, accesos indebidos y correlación de eventos en tiempo real.

6. DERECHOS ARCO Y MECANISMOS DE EJERCICIO

El titular de los datos personales tiene derecho a ejercer sus facultades de **Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO)** sobre la información que repose en los archivos de OpenMint S.A. de C.V.:

- **Acceso:** Obtener confirmación sobre el tratamiento de sus datos y solicitar una copia digital de su expediente personal en formato estructurado.
- **Rectificación:** Actualizar o corregir información inexacta, incompleta o desactualizada (p. ej. cambio de domicilio, ingresos, o actualización de DUI).

- **Cancelación:** Solicitar la supresión de datos personales cuando considere que no están siendo tratados conforme a la ley o cuando haya finalizado la relación contractual con el banco (sujeto a las excepciones legales de conservación de registros financieros).
- **Oposición:** Oponerse al uso de sus datos para fines mercadológicos, análisis de perfilamiento comercial o comunicaciones no esenciales.

Nota sobre Inmutabilidad Blockchain: El ejercicio del derecho de cancelación o supresión no podrá modificar o eliminar registros transaccionales previamente confirmados en cadenas de bloques públicas (Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB) debido a la naturaleza descentralizada e inmutable de la tecnología distributed ledger. No obstante, OpenMint desvinculará de manera permanente el perfil del usuario de dichas direcciones en sus bases de datos internas.

7. TRANSFERENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DATOS

OpenMint S.A. de C.V. no venderá, alquilará ni cederá datos personales a terceros comerciales. Únicamente se realizarán transferencias de información en los siguientes casos expresamente autorizados:

1. **Proveedores de Servicios Tecnológicos Críticos:** Proveedores de nube, servicios de KYC biométrico y oráculos de precios cripto que actúen como Encargados del Tratamiento bajo acuerdos contractuales estricto de confidencialidad.
2. **Autoridades Reguladoras y Judiciales:** Cumplimiento de requerimientos formales emitidos por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Fiscalía General de la República (FGR) o Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador.
3. **Redes de Pago Financiero:** Procesadores de tarjetas y correspondencias bancarias internacionales para la liquidación de transferencias en USD (SWIFT / ACH).

8. PLAZOS DE CONSERVACIÓN Y DESTRUCCIÓN SEGURA

De conformidad con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos de El Salvador y las regulaciones del Código de Comercio:

- Los registros e identificación de clientes (KYC) y transacciones financieras se conservarán por un periodo mínimo de **10 años** contados a partir de la fecha de cierre de la cuenta o finalización del contrato de crédito.
- Los registros de navegación, logs de IP y metadata técnica de seguridad se conservarán por un periodo de **24 meses**.
- Vencidos los plazos legales, la información almacenada en medios digitales será sometida a borrado seguro e irreversible conforme a la norma DoD 5220.22-M o desmagnetización.

9. CANAL DE CONTACTO DEL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPO)

Para el ejercicio de derechos ARCO, consultas sobre el tratamiento de datos o reporte de incidentes de privacidad, los clientes y titulares pueden contactar formalmente a la Unidad de Protección de Datos de OpenMint:

Oficial de Protección de Datos:	Oficina del DPO - OpenMint S.A. de C.V.
Correo Electrónico:	privacidad@openmint.com.sv / dpo@openmint.bank
Sede Central:	Torre OpenMint, Nivel 12, Alameda Manuel Enrique Araujo, San Salvador, El Salvador
Atención Presencial:	Lunes a Viernes de 8:00 AM a 5:00 PM (Previa cita digital en App OpenMint)

OpenMint S.A. de C.V. — Todos los derechos reservados. San Salvador, El Salvador.